

1500040-91.2022.8.26.0597
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Homicídio Simples
Magistrado: Hélio Benedini Ravagnani
Comarca: Sertãozinho
Foro: Foro de Sertãozinho
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Ou seja, a vítima narra um roubo com posterior lesões corporais e o réu narra uma lesão corporal seguida de furto. Fato é que a versão da vítima, além de mais coesa e uniforme desde a fase inquisitiva, vem corroborada pela prova judicial. O policial militar narrou que já foram acionados para atenderem um roubo e que no local, de plano, a vítima narrava que havia sido roubada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SERTÃOZINHO
2ª Vara Criminal
Rua Luiz Carlos Prudêncio nº 100, Jardim America, Sertãozinho-SP
cep 14160-280

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:
1500112-85.2022.8.26.0530
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -
2007190/2022 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 22343544 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO,
47/22/907 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 2007190 - DEL.POL.BARRINHA, 47/22/907 -
DEL.POL.BARRINHA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GENILSON RODRIGUES DE FRANCA

PROCESSO DIGITAL

Aos 21 de junho de 2022, às 15:34 horas, na sala virtual de audiências da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Dr. HÉLIO BENEDINI RAVAGNANI, comigo, Escrevente ao final nomeada, foi aberta a audiência de Instrução, Debates e Julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, ingressaram na audiência virtual: a representante do Ministério Público, Dra. TÂNIA REGINA GOLMIA CAMILLES; a advogada nomeada do réu, Dra. LUCIANA MARTINS DA SILVA, OAB/SP nº 184.412; o réu GENILSON RODRIGUES DE FRANCA; a vítima LEANDRO ALVES; e as testemunhas de acusação JOSÉ LUCIANO FERREIRA DA SILVA e EDERSON CRUZ NEVES. Fica o registro de que a audiência foi realizada, na íntegra, pelo sistema de videoconferência (teleaudiência), com gravação instantânea e inserção no processo, em decorrência da situação excepcional que vivemos, pelo risco de contaminação pelo COVID-19 (coronavírus), tudo conforme previsão do art. 185, do Código de Processo Penal, bem como seus parágrafos, art. 460, do Código de Processo Civil, Provimento CSM n. 2520/2019, Comunicados 1470/2018 e 1890/2019, todos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, além da Resolução n. 3/2020, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCCP), e, ainda, Comunicado CG 284/2020. À Defesa foi dada a oportunidade de entrevista prévia e reservada com o acusado antes

da audiência. Fica consignado que a vítima pediu para ser ouvida na ausência do acusado, o que foi deferido. Iniciados os trabalhos, foram ouvidas a vítima LEANDRO ALVES, a testemunha de acusação JOSÉ LUCIANO FERREIRA DA SILVA, bem como foi interrogado o acusado GENILSON RODRIGUES DE FRANCA. Pela Dra. Promotora de Justiça foi dito que desistia da oitiva da testemunha EDERSON CRUZ NEVES, o que foi homologado pelo MM. Juiz. O MM. Juiz tomou os depoimentos, pelo sistema de gravação audiovisual, nos termos dos arts. 150/156 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça; do artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004; da Resolução nº 105/2010 do Conselho Nacional de Justiça, artigo 2º; do artigo 405, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal e demais corolários legais à espécie. Os depoimentos ficam armazenados no sistema digital automatizado, anexo ao processo digital. A seguir, disseram as partes que não têm diligências a requerer. Pelo MM. Juiz foi dito que: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução processual e determino às partes que passem às alegações finais e exclusivamente orais (princípio da oralidade), como expressamente determinado no art. 403, caput, do CPP, com resumo das teses a seguir pontuadas. Deixo consignado, por oportuno, que referido dispositivo não prevê a necessidade de gravação de áudio, 'ditado' ao escrevente ou cópia do que eventualmente trouxerem as partes em pen drive, práticas contraproducentes, morosas, dispendiosas e contrárias à lei, mesmo porque as considerações finais são direcionadas ao magistrado que encerrou a instrução e vai proferir sentença em seguida. No mesmo sentido o art. 146, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, determinando que no termo conste apenas resumo dos acontecimentos, e os arts. 147, 152 e 155, das mesmas Normas, deixando evidenciado que apenas os depoimentos serão gravados.". Assim, pela Dra. Promotora de Justiça foi requerida a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, considerando demonstrada a materialidade e a autoria do delito imputado, pena no mínimo, reincidência, regime fechado e sem substituição. Pela Defesa foi requerida a absolvição, por insuficiência probatória, desclassificação para o delito de furto, sustentando dúvida, agressões recíprocas, réu nega o roubo e também ficou hospitalizado, e em caso de condenação, pena no mínimo e recurso em liberdade. Após, pelo MM. Juiz foi proferida sentença: "VISTOS. GENILSON RODRIGUES DE FRANCA (RG nº 41370525-SP, filho de Ana Rita Rodrigues de Franca) foi denunciado como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, porque no dia 09 de janeiro de 2022, às 02h14min, em via pública, na Avenida Costa e Silva, nº 100, Parque Mogi, na cidade de Barrinha, nesta comarca de Sertãozinho, subtraiu para si, mediante violência a pessoa, coisa alheia móvel, consistente em 01 relógio masculino e 01 aparelho celular modelo J2 Prime, marca Samsung pertencentes à vítima Leandro Alves. A denúncia foi recebida (fls. 84/85). O réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 134/137). Em audiência de instrução, foram ouvidas a vítima e uma testemunha de acusação. Em seguida, foi o réu interrogado. Em alegações orais, pela Dra. Promotora de Justiça foi requerida a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, considerando demonstrada a materialidade e a autoria do delito imputado, pena no mínimo, reincidência, regime fechado e sem substituição. Pela Defesa foi requerida a absolvição, por insuficiência probatória, desclassificação para o delito de furto, sustentando dúvida, agressões recíprocas, réu nega o roubo e também ficou hospitalizado, e em caso de condenação, pena no mínimo e recurso em liberdade. É o relatório. Fundamento e decido. A ação penal é procedente. A materialidade do crime foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), ficha médica da vítima (fls. 94), laudo pericial (fls. 164/165) e pelos depoimentos colhidos. A autoria também é certa. A vítima declarou que estava na rua e o acusado lhe abordou, perguntando as horas. Havia bebido e estava embriagado, não conseguiu ver as horas pelo relógio, então pegou o celular e, neste ato, o acusado lhe empurrou, pegou o celular e também o relógio, que tinha caído no chão, fugindo em seguida. Com a queda, sofreu ferimentos na cabeça. Em seguida, foi andando atrás dele, o encontrou mais adiante. Pediu que devolvesse os objetos, quando ele negou e iniciaram uma briga. Durante a briga, sofreu ferimentos e teve a orelha decepada com uma mordida do réu. A testemunha José, policial militar, declarou que foram acionados para uma ocorrência de roubo, sendo que a vítima teria sido agredida pelo

roubador, decepando sua orelha com uma mordida. No local, a vítima narrava que tinha sido roubada e que depois brigou com o réu. Interrogado, o réu disse a vítima tomou as dores de uma discussão que teve com outra pessoa e então começaram a brigar. Depois da briga, pegou o relógio e celular do chão, sabendo que era da vítima, com intenção de subtrair, vender e comprar drogas. Mordeu a orelha dele em legítima defesa. Também foi agredido e sofreu lesões. Nota-se, portanto, que a prova produzida nos autos é robusta e autoriza o decreto condenatório. O réu foi reconhecido com segurança pela vítima tanto na fase inquisitiva, como hoje em juízo. Já eram conhecidos. É incontroverso que o réu foi autor da subtração do relógio e do celular da vítima. Ponto controvertido na versão deles é a sequência dos fatos. Enquanto a vítima narra que primeiro foi subtraída com violência e depois entraram em luta corporal e sofreu lesões, o réu narra o oposto, que primeiro entraram em luta corporal e tiveram lesões recíprocas em razão de uma discussão que teve com terceiros e depois, aproveitando-se que os pertences da vítima estavam no chão, acabou subtraindo. Ou seja, a vítima narra um roubo com posterior lesões corporais e o réu narra uma lesão corporal seguida de furto. Fato é que a versão da vítima, além de mais coesa e uniforme desde a fase inquisitiva, vem corroborada pela prova judicial. O policial militar narrou que já foram acionados para atenderem um roubo e que no local, de plano, a vítima narrava que havia sido roubada e depois agredida. Se não bastasse, não há qualquer razão para se suspeitar do depoimento da vítima, tampouco que queria acusar injustamente o réu de outro crime mais grave que aquele que ele teria de fato cometido. Soma-se a isso que a vítima narrou em juízo a mesma versão que deu no inquérito (fls. 64), já o réu, no inquérito, preferiu não dar versão alguma (fls. 41). Enfim, por essas razões, mais coerente a versão da vítima, portanto, os elementos subjetivos e objetivos do crime de roubo estão bem demonstrados nos autos. Houve a violência com empurrão, subtração de bens e posteriormente, quando a vítima tentava reavê-los, lesão corporal. A lesão corporal não está narrada como crime autônomo na denúncia. Logo, não se fala em desclassificação, afastando-se as teses defensivas.

Caracterizado o crime de roubo, provada a autoria e a materialidade, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal à fixação da pena. Respeitando o sistema trifásico, fixo a pena-base em 1/4 acima do mínimo legal, tendo em vista as consequências do crime para a vítima, que ficou com lesão permanente, tendo uma das orelhas decepadas em decorrência da violência. Pena-base, portanto, em 05 (cinco) anos de reclusão. Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência (fls. 76/82), majorando-se a pena em 1/5, restando em 06 (seis) anos de reclusão. No terceiro estágio, não há causa de aumento ou de diminuição. A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios, é fixada em 14 (catorze) dias-multa, unitariamente no mínimo legal. O crime praticado pelo acusado é grave e, analisadas as circunstâncias em que ocorreu, ou seja, com emprego de violência real e causadora de lesão permanente, bem como pela reincidência, conclui-se ser o réu pessoa de personalidade perigosa, dada à delinquência, o que exige uma postura mais severa do Poder Judiciário. Com isso, estabeleço o regime fechado como inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade imposta. Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a justiça pública move contra GENILSON RODRIGUES DE FRANCA (RG nº 41370525-SP,

filho de Ana Rita Rodrigues de Franca) e o CONDENO às penas de 06 (seis) anos de reclusão, regime inicial fechado, e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa, fixados no mínimo legal, por incurso no artigo 157, caput, do Código Penal. Ausentes os pressupostos da prisão preventiva, autorizo o recurso em liberdade. Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observada a gratuidade. Proferida em audiência, dou a sentença por publicada e os presentes dela intimados. Registre-se oportunamente, com expedição das comunicações de praxe.". Ao final, pelo Ministério Público foi dito que não tinha interesse em recorrer, bem como pela defesa e pelo réu foi dito que tinham interesse em recorrer. Pelo MM. Juiz foi dito que: "Recebo o recurso. Aguarde-se o oferecimento das razões.". Este termo é assinado eletronicamente pelo MM. Juiz, sendo dispensada pelas partes presentes neste ato a providência do Artigo 1269, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.". Saem os presentes intimados. NADA MAIS. Eu, Talita Augusta

Araújo da Silva, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.